

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1442/2542

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย เลี้ยว ชุง ฟู หรือยรรยง ทวีอภิรดี
บุญทิพ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 158

พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2505 มาตรา 14

องค์ประกอบความผิดตามมาตรา 14 แห่ง พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 คือ ผู้ใดยื่นคำขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จว่าจำเลยเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ จึงครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 14 แล้ว จำเลยยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน ในครั้งแรก โดยแจ้งข้อความและแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จความผิดก็สำเร็จแล้วเมื่อจำเลยยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ใหม่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน จึงเป็นความผิดกรรมใหม่กระทางใหม่ ต่างกรรมต่างวาระกัน ไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นบุคคลต่างด้าว สัญชาติไต้หวันมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน กระทำผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรม ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 จำคุกกระทงละ 3 ปี รวม 2 กระทง จำคุก 6 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2536 เจ้าพนักงานตำรวจกองปราบปรามเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย และจับกุมจำเลย กล่าวหาว่าจำเลยคือนายเลี้ยว ชุง พู ชาวไต้หวันเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยปฏิเสธ อ้างว่าจำเลยคือนายยรรยงหรือยาลี อดีตทหารจีนคณะชาติซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแปลงสัญชาติ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2526 และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนไทยออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่าโจทก์บรรยายฟ้องครบองค์ประกอบความผิดหรือไม่ ที่จำเลยฎีกาว่าฟ้องโจทก์ไม่ได้บรรยายเลยว่าจำเลยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่ใคร ที่ไหน และผู้ที่จำเลยแจ้งเท็จนั้นเป็นนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ หรือปลัดอำเภอหรือเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2505 เห็นว่า ความผิดตามมาตราที่โจทก์ฟ้องคือมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 นั้น กฎหมายเพียงแต่บัญญัติว่าผู้ไม่มีสัญชาติไทยผู้ใดยื่นคำขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าตนเป็นผู้มีสัญชาติไทย ฯลฯ ดังนั้น องค์ประกอบความผิดตามมาตรานี้คือผู้ใดยื่นคำขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนพนักงานฝ่ายปกครองตำแหน่งต่าง ๆ ตามที่จำเลยอ้างมาในฎีกานั้น หาใช่องค์ประกอบความผิดแต่อย่างใดไม่ ฉะนั้นที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จว่าจำเลยเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ จึงครบองค์ประกอบความผิดมาตรา 14 นี้แล้วคำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยอ้างข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้

ปัญหาต่อไปว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะโจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่าจำเลยบังอาจยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ไม่ระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ใด ใครเป็นเจ้าหน้าที่นั้นมีหน้าที่อะไรและข้อความอันเป็นเท็จนั้นมีข้อสำคัญอย่างไร เห็นว่า แม้ในการบรรยายฟ้องตอนต้นโจทก์จะไม่ได้ระบุว่า จำเลยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใด แต่ในตอนท้ายของคำฟ้องแต่ละข้อก็ระบุไว้แล้วว่าเหตุเกิดที่ที่ว่าการอำเภออะไรบ้าง ซึ่งเมื่ออ่านโดยตลอดแล้วก็เข้าใจได้ว่า จำเลยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของที่ว่าการอำเภอที่ระบุชื่อไว้ในตอนท้ายของคำฟ้องแต่ละข้อนั่นเอง พนักงานเจ้าหน้าที่คือใคร มีหน้าที่อย่างไรเป็นรายละเอียดที่โจทก์นำสืบได้ในชั้นพิจารณา และสำหรับ

ข้อความอันเป็นเท็จมีข้อสำคัญอย่างไรวินิจฉัย โจทก์ก็บรรยายไว้แล้วว่าเท็จตรงที่จำเลยเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย แต่แจ้งว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อต่อไปว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยกระทำความผิดโดยการแปลงสัญชาติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2526 และต่อมาได้มีการขอบัตรประจำตัวประชาชนเกิดขึ้น น่าจะถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยมีเจตนาเดียวกันโจทก์ฟ้องวันที่ 23 ธันวาคม 2536 เกิน 10 ปี คดีจึงขาดอายุความ เห็นว่า วันที่ 8 สิงหาคม 2526 ยังไม่มีการกระทำความผิดอย่างใดของจำเลย เพียงแต่เป็นวันที่กระทรวงมหาดไทย ประกาศเรื่องการแปลงสัญชาติของนายยรรยงหรือยาลี อันเป็นประกาศที่จำเลยนำมาอ้างขอมีบัตรประจำตัวประชาชนในเวลาต่อมาตามฟ้องของโจทก์นั้น วันที่จำเลยเริ่มกระทำความผิดได้แก่ วันที่จำเลยไปยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย คือวันที่ 24 มิถุนายน 2528 นับจนถึงวันที่โจทก์ฟ้องยังไม่เกิน 10 ปี จึงไม่ขาดอายุความ

ที่จำเลยฎีกามาในตอนท้ายของข้อเดียวกันนี้ว่าการกระทำตามฟ้องทั้งหมดเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท เห็นสมควรวินิจฉัยภายหลัง เพราะหากฟังว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิด ก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อต่อไปว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า ในเบื้องต้นต้องวินิจฉัยให้ได้ความเสียก่อนว่า จำเลยเป็นบุคคลเดียวกับนายยรรยงหรือยาลี ผู้มีสัญชาติไทยโดยได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติตามที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ เพราะถ้าเป็นบุคคลคนเดียวกัน ก็ย่อมจะไม่ใช่ความผิดตามฟ้องเนื่องจากมีสัญชาติไทยแล้ว ปัญหาที่โจทก์มีพันตำรวจตรีทวี สอด

สองผู้ร่วมจับกุมจำเลยเบิกความว่า นายโฮ เซา พันเจ้าพนักงานตำรวจสากลของ
ประเทศไต้หวันได้นำหลักฐานเกี่ยวกับตัวจำเลย ได้แก่ ภาพถ่ายและสำเนาหมายจับ
ตามเอกสารหมาย จ.2 มาให้ไว้ก่อน เมื่อเข้าจับกุมจำเลยที่บ้านซึ่งเป็นโรงชา ของ
จำเลยที่อำเภอแม่จันพบว่าจำเลยมีรูปลักษณะตรงกับภาพถ่าย และนายโฮ เซา พัน
ซึ่งร่วมไปด้วยได้ชี้ให้จับกุมจำเลย จึงจับกุมมา จากการสอบสวนทราบว่าจำเลยได้ทำ
บัตรประจำตัวประชาชนโดยแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จว่าจำเลยมีสัญชาติไทย จึงแจ้ง
ข้อหาผิดนี้เพิ่มเติมและแยกดำเนินคดีเป็น 2 ส่วน ต่อมาได้จัดให้มีการพิมพ์ลาย
นิ้วมือเพื่อตรวจสอบ ปรากฏว่าลายพิมพ์นิ้วมือของจำเลยตรงกับลายพิมพ์นิ้วมือของ
นายเลียว ชุง พู และจากการตรวจสอบหลักฐานของนายยรรยงที่ให้ไว้แก่สำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองปรากฏว่าลายพิมพ์นิ้วมือของนายยรรยงนั้น นิ้วชี้ด้านซ้ายของนาย
ยรรยงพิการ ไม่ปรากฏในแผ่นลายพิมพ์นิ้วมือแต่ของจำเลยปรากฏว่านิ้วชี้ด้านซ้าย
ยังคงมีอยู่ จากภาพถ่ายปรากฏว่าจำเลยมีรูปร่างลักษณะตรงกับภาพถ่ายของนาย
เลียว ชุง พู แต่แตกต่างจากนายยรรยงและรูปร่างของจำเลยรวมทั้งสีผิวก็แตกต่าง
จากนายยรรยง หลักฐานต่าง ๆ และข้อมูลของประเทศไต้หวันที่ส่งมาให้ นั้นตรงกับ
จำเลยจึงเชื่อว่าจำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับนายเลียว ชุง พู ซึ่งเป็นชาวไต้หวัน แต่
เป็นคนละคนกับนายยรรยงและร้อยตำรวจโทเรืองเดช เพชรอุด เบิกความว่าพยาน
ไปร่วมจับกุมจำเลยที่บ้านที่อำเภอแม่จันด้วย เมื่อพบตัวจำเลยนายโฮ เซา พัน ซึ่ง
ร่วมไปด้วย ยืนยันว่าจำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับนายเลียว ชุง พู พยานจึงควบคุม
ตัวจำเลยในข้อหาเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่จำเลยแสดง
หลักฐานการเป็นคนไทยโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งออกให้ที่จังหวัด
สมุทรสาคร และพยานตอบคำถามค้านว่าขณะเข้าจับกุม จำเลยได้แสดงบัตรประจำ
ตัวประชาชนทะเบียนบ้าน ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลซึ่ง
เป็นเอกสารที่ทางราชการอำเภอแม่จันออกให้และพยานเบิกความอีกตอนหนึ่งว่า
ภายหลังได้มีการสอบสวนรายละเอียดของบุคคลที่ได้สัญชาติตามราชกิจจานุเบกษา

ซึ่งฝ่ายทหารได้นำหลักฐาน ดำเนินรูปพรรณ ชื่อบิดามารดาและลายพิมพ์นิ้วมือของ นายยรรยงผู้ได้สัญชาติมามอบให้แก่พนักงานสอบสวน และมีการส่งลายพิมพ์นิ้วมือที่ได้มานี้กับลายพิมพ์นิ้วมือของจำเลยไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจพิสูจน์แล้ว ปรากฏว่าแตกต่างกันกับมีพันตำรวจโทหญิงสุวิไล คุณาชีวะเบิกความว่า พยานเป็นผู้ ตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือที่ส่งจากกองปราบปราม เป็นสำเนาลายพิมพ์นิ้วมือของ นายยาลีตามเอกสารหมายเลข จ.5 จำนวน 1 แผ่น และสำเนาลายพิมพ์นิ้วมือของจำเลย ตามเอกสารหมายเลข จ.6 จำนวน 5 แผ่น เปรียบเทียบกันแล้ว ผลการตรวจพบว่าไม่ใช่ ลายพิมพ์นิ้วมือของบุคคลคนเดียวกันจึงได้ทำรายงานการตรวจพิสูจน์ตามเอกสาร หมายเลข จ.7 ส่งให้พนักงานสอบสวนนอกจากนี้โจทก์มีร้อยตำรวจเอกประวุธ วงศ์สินิล เบิกความว่า พยานได้ประสานงานกับกองบัญชาการทหารสูงสุดขอประวัติของนายยาลีหรือยรรยง จากข้อมูลเบื้องต้นของฝ่ายทหารทราบว่านายยาลียื่นเรื่องขอเข้ามามี ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย พยานจึงเดินทางไปตรวจสอบ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองดังกล่าว พบหลักฐานการขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ภาพถ่ายของนายยาลีสำเนาภาพถ่ายลายพิมพ์นิ้วมือของนายยาลี พร้อมประวัติและ ดำเนินรูปพรรณ เจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สายได้มอบเอกสารและ ภาพถ่ายดังกล่าวตามหมายเลข ป.จ.1 ถึง ป.จ.4 กับ ป.จ.6 (ศาลจังหวัดเชียงราย) และ เอกสารหมายเลข จ.5 ให้พยานในเบื้องต้นพยานตรวจสอบพบว่าตามเอกสารหมายเลข จ.5 นี้ชี้ชัดของนายยาลีหรือยรรยงพิการ แต่นิ้วของจำเลยไม่พิการแม้แต่นิ้วเดียว จึงเชื่อว่านายยาลีหรือยรรยงกับจำเลยเป็นบุคคลคนละคนกันและจากผลการประสาน งานกับฝ่ายทหารพยานได้รับประวัติของนายยาลีหรือยรรยงตั้งแต่ต้นก่อนที่จะได้รับ พิจารณาให้แปลงสัญชาติเป็นไทย จนถึงมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตาม สำเนาหนังสือกองปราบปรามพร้อมเอกสารหมายเลข จ.10 ด้วย เห็นว่าพยานโจทก์เหล่านี้นั้นแต่ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลย ไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าจะแก้งเบิก ความปรักปรำจำเลย เชื่อว่าต่างเบิกความตามความเป็นจริง ทั้งเอกสารที่ร้อยตำรวจ

เอกประวุธได้มาจากด้านตรวจคนเข้าเมืองแม่สายนั้นก็ตรงกับเอกสารเรื่องราวของ นายยาลี อดีตทหารจีนคณะชาติ ที่กองบัญชาการทหารสูงสุดรวบรวมส่งให้พนักงานสอบสวน จึงเชื่อได้ว่าเป็นของนายยาลีคนเดียวกัน ประกอบกับตามผนวกที่ส่งมา พร้อมหนังสือลงวันที่ 20 ธันวาคม 2536 กองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้ดำเนินการ รวบรวมรายชื่ออดีตทหารจีนคณะชาติเสนอกกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรับผิดชอบเรื่อง การขอแปลงสัญชาติของบุคคลเหล่านี้มาตั้งแต่แรก หลักฐานที่มีอยู่และส่งมาให้ พนักงานสอบสวนทั้งหมดนี้จึงเชื่อได้ว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงตามผนวกดังกล่าวแจ้ง ว่านายยาลีเชื้อชาติว่า หมายเลขประจำตัวปี 2520 คือ 147701 และในปี 2523 ถึงปี ที่ยื่นคำร้องขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ต่อด้านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย นายยาลีใช้เลข ประจำตัว 147483 ซึ่งตรงกับเลขหมายที่ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายของนายยาลีใน คำร้องขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ดังกล่าวนั้นจึงเชื่อว่านายยาลีผู้ได้สัญชาติไทยคือบุคคล ในภาพถ่ายดังกล่าวซึ่งภาพถ่ายที่ได้มาจากด้านตรวจคนเข้าเมืองแม่สายคือภาพถ่าย ในเอกสารหมายเลข ป.จ.1 และภาพถ่ายหมายเลข ป.จ.3มองเห็นได้ชัดเจนกว่า พิจารณา ภาพถ่ายดังกล่าวเปรียบเทียบกับภาพถ่ายของจำเลยที่มีอยู่ในสำนวนคดีนี้ทุกภาพ แล้วเห็นได้ว่าไม่เหมือนกันเมื่อพิจารณาประกอบกับผลการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือของ นายยาลีที่ส่งไปตรวจเปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือของจำเลยที่กองพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งได้ความว่าไม่เหมือนกัน และนายยาลีมี 9 นิ้ว ส่วนจำเลยมี 10 นิ้วด้วยแล้วเชื่อว่า จำเลยมิได้เป็นบุคคลคนเดียวกับนายยรรยงหรือยาลีผู้ได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติ เป็นไทยตามที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพราะไม่มีสิ่งใดตรงกันเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลายพิมพ์นิ้วมือซึ่งต้องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเนื่องจากเป็นสิ่งที่อยู่ ประจำตัวบุคคล ไม่เคยปรากฏว่าเหมือนกันหรือมีซ้ำ เมื่อแตกต่างกัน จึงเชื่อได้ว่า ไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน ในทางตรงกันข้าม ลายพิมพ์นิ้วมือของจำเลยที่พันตำรวจตรี ทวี พยานโจทก์จัดให้จำเลยพิมพ์แล้วส่งไปตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้ว มือของนายเลี้ยว ชุง พูที่ได้รับจากทางการของประเทศไต้หวันกลับปรากฏว่าตรงกัน

จึงเชื่อได้โดยปราศจากสงสัยว่า จำเลยคือนายเลี้ยว ชุง พูจำเลยเข้ามาใน
ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏ แต่การที่จำเลยอ้างส่งหนังสือสำคัญการเปลี่ยน
ชื่อตัวตามเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งที่ว่าการอำเภอแม่จัน ออกให้เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2526 เพื่อแสดงว่านายยาลีได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ให้
เปลี่ยนชื่อตัวเป็นยรรยง ทั้ง ๆ ที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการแปลงสัญชาติ
ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2526 ก็ประกาศอยู่แล้ว
ว่านายยาลีมีชื่อ่านายยรรยงด้วย จึงดูเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นแสดงให้เห็นว่าเป็นการ
เตรียมสร้างหลักฐานไว้ให้พร้อม และนายยรรยงหรือยาลีตามประกาศดังกล่าวไม่มี
นามสกุลก็ปรากฏว่าจำเลยอ้างส่งหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุลตามเอกสารหมายเลข
4 ซึ่งที่ว่าการอำเภอแม่จันออกให้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2526 เพื่อแสดงว่านาย
ยรรยงขอจดทะเบียนใช้ชื่อสกุลว่า "ทวีกิริติบุญทิพ" หนังสือสำคัญนี้ก็ขัดกับบัญชี
ทหารกองเกินตามเอกสารหมายเลข 5 ของนายยรรยงที่นายอำเภอแม่จันออกให้เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2526 อย่างเห็นได้ชัด เพราะตามบัญชีทหารกองเกินปรากฏว่า
มีการใช้ชื่อสกุลทวีกิริติบุญทิพแล้ว ทั้งที่ยังไม่ได้มีการขอจดทะเบียนใช้ชื่อสกุลดัง
กล่าวเป็นเวลาก่อนกันเกือบ 1 เดือน จึงเห็นได้ว่าเอกสารที่จำเลยนำมาแสดงล้วนแต่
มีพิรุธน่าสงสัย ระยะเวลาตั้งแต่มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้สัญชาติแก่นาย
ยรรยงจนกระทั่งมีการขอออกบัตรประจำตัวประชาชนที่ที่ว่าการอำเภอแม่จันเป็นครั้งแรก
นั้นห่างกันเกือบ 2 ปีซึ่งก็นับว่านานเกินไปจนผิดปกติวิสัย ทำให้เข้าใจไปได้ว่ามี
การสร้างหลักฐานและเปลี่ยนตัวกันในช่วงนี้ ทั้งจำเลยก็รับอยู่แล้วว่าได้บัตรประจำ
ตัวประชาชนจากที่ว่าการอำเภอแม่จันไปใช้แล้วต่อมาได้ไปขอทำบัตรประจำตัว
ประชาชนใหม่ที่จังหวัดอื่นจึงเชื่อว่าจำเลยเป็นผู้แจ้งข้อความและแสดงหลักฐานต่าง
ๆต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อฟังได้ว่า จำเลยไม่ใช่ นายยรรยงหรือยาลีผู้ได้รับอนุญาต
ให้แปลงสัญชาติเป็นไทย แต่ความจริงเป็นชาวไตหวันชื่อนายเลี้ยว ชุง พู มีสัญชาติ
ไตหวันจำเลยจึงต้องมีความผิดตามฟ้อง การกระทำของจำเลยนี้เมื่อยื่นคำขอมีบัตร

ประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย ในครั้งแรกโดยแจ้งข้อความและแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จก็เป็นความผิดสำเร็จแล้ว เมื่อไปยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน จึงต้องเป็นความผิดกรรมใหม่กระทางใหม่ต่อไปอีก ต่างกรรมต่างวาระกัน ไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทดังที่จำเลยฎีกาและที่จำเลยฎีกาว่า ศาลจะลงโทษจำเลยได้หรือไม่ ต้องวินิจฉัยจากพยานหลักฐานของโจทก์ว่ามีน้ำหนักให้เชื่อถือได้หรือไม่เพียงใด แต่ศาลอุทธรณ์กลับวินิจฉัยจากพยานหลักฐานของจำเลยฝ่ายเดียวแล้วฟังว่ามีข้อพิรุธหรือข้อแตกต่างไม่อาจเชื่อถือได้แล้วเชื่อพยานหลักฐานโจทก์ว่ามีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชอบนั้น ศาลฎีกาได้ตรวจดูคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วปรากฏว่าหาเป็นดังที่จำเลยฎีกาไม่กล่าวคือ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยพยานหลักฐานของโจทก์เป็นหลัก และฟังได้แล้วว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องสำหรับคำพิพากษาดอนท้ายก็ได้วินิจฉัยพยานหลักฐานของจำเลยด้วยเพื่อชี้ให้เห็นว่าพยานหลักฐานของจำเลยมีข้อพิรุธและข้อแตกต่างจึงไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว

มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาข้อสุดท้ายของจำเลยว่าสมควรลดโทษหรือรอกการลงโทษให้จำเลยหรือไม่ เห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นภัยต่อประเทศชาติทำให้เกิดความเสียหายแก่สังคมส่วนรวม ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำคุกกระทางละ 3 ปี รวม 2 กระทาง จำคุก 6 ปี นับว่าเป็นคุณแก่จำเลยมากแล้ว จึงไม่ลดโทษให้ และโทษของจำเลยไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะรอกการลงโทษ ฎีกาทุกข้อของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1.) ความนำ คดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวในประเทศไทย จึงเป็นโอกาสอีกครั้งที่ศาลไทยจะต้องมีความเห็นในคดีที่มีลักษณะระหว่างประเทศ โดยผ่านคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ผู้เขียนได้สังเกตเห็นวิวัฒนาการของแนวความคิดของศาลไทยหลายแง่มุมอันเกี่ยวกับคนต่างด้าวในประเทศไทย กล่าวคือ (2.) ลักษณะของข้อพิพาทของคดีตาม ฎ.1442/2542 ในยุค ที่ข้อกฎหมายสัญญาชาติมีความชัดเจนมากขึ้น ในกฎหมายว่าด้วยสัญญาชาติไทยและแนวคำพิพากษาศาลฎีกา คดีเกี่ยวกับสัญญาชาติจึงมิใช่คดีที่พิพาทกันใน "ข้อกฎหมายสารบัญญัติ" หากแต่ไปพิพาทกันในเรื่องของ "วิธีพิจารณาความ" ข้อกฎหมายที่นำมาถกเถียงกันจึงเป็น "ข้อกฎหมายในกฎหมายวิธีสบัญญัติ" และขอให้สังเกตว่ากฎหมายวิธีสบัญญัติที่ปรากฏในคดีสัญญาชาติเป็นเรื่องของ"กฎหมายวิธีพิจารณาความปกครอง" อีกด้วยมิใช่เป็นแต่เพียงวิธีการเพื่อกำหนดโทษทางอาญาแก่บุคคลอันเป็นเรื่องของ"กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา" เท่านั้น (3.) ประเด็นแห่งข้อพิพาทหลักในคดีตาม ฎ.1442/2542 ประเด็นแห่งข้อพิพาทหลักในคดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิสูจน์"ตัวบุคคล" ของจำเลยซึ่งอ้างว่า ตนชื่อ "นาย ยรรยงหรือยาลี"มิใช่ "เลี้ยวซุงฟู" (4.) ประเด็นแห่งคดีใน ฎ.1442/2542 คำถามหลักที่ศาลฎีกาใน ฎ.1442/2542 จะต้องตอบก็คือศาลเห็นว่า "จำเลย" ในคดีนี้ คือ "นาย ยรรยงหรือยาลี"ตามที่จำเลยกล่าวอ้าง หรือ"เลี้ยวซุงฟู" ตามที่อัยการกล่าวอ้าง?ข้อ

พิพาทที่เกิดใน ฎ.1442/2542 จึงมิใช่เรื่องข้อพิพาทใน"การกำหนดสถานะของบุคคล" แต่เป็นเรื่องของ "การพิสูจน์ตัวบุคคล" กล่าวคือฝ่ายปกครองเชื่อว่า นายยรรยงมีสัญชาติไทย แต่ฝ่ายปกครองไม่เชื่อว่า จำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับนายยรรยง ข้อกฎหมายที่ยกขึ้นถกเถียงใน ฎ.1442/2542 จึงมิใช่ข้อกฎหมายสารบัญญัติว่าด้วยการกำหนดสถานะของบุคคล หากแต่เป็นข้อกฎหมายวิธีสบัญญัติว่าด้วยการพิสูจน์ตัวบุคคล (5.) ปัญหาการกำหนด "สถานะบุคคล"(Personal Status)ของนายยรรยงหรือยาลี ในประเด็นแห่งคดีนี้ ไม่มีการถกเถียงประเด็นข้อกฎหมายว่าด้วยความเป็นไทยของนายยรรยงเป็นที่ยอมรับว่านายยรรยงหรือยาลีมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติดังปรากฏตามประกาศการได้สัญชาติไทยของนายยรรยงในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นหลักฐานที่ไม่อาจโต้แย้งได้เลย ภายหลังการพิสูจน์ตัวบุคคล หากศาลเชื่อว่า จำเลยคือ"นายยรรยงหรือยาลี"จำเลยก็จะได้รับการยอมรับจากฝ่ายปกครองว่า มีสัญชาติไทย และไม่อาจลงโทษจำเลยได้เลยนายยรรยงเป็นชนชาติว่าที่เกิดนอกประเทศไทยใน พ.ศ. 2485ต่อมา เขาได้ไปเป็นทหารจีนคณะชาติ และได้เข้ามาอาศัยอยู่ในกองพล 93 เขตอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในระหว่างปี พ.ศ. 2513 ถึง 2517 นายยรรยงได้ช่วยกองทัพไทยสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จนต่อมาได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยในวันที่13 กันยายน พ.ศ. 2526 โดยผลของมาตรา 11(1) และ 12แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ตามลำดับ โดยผลของมาตรา 5แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 นายยรรยงจึงมีสถานะเป็นไทยตั้งแต่วันที่ดังกล่าว เขาจึงมีสิทธิที่จะมีบัตรประจำตัวประชาชนตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพ.ศ. 2526 (6.) ปัญหาการกำหนด "สถานะบุคคล"(Personal Status)ของนายเลี้ยวซุงฟู ในประเด็นแห่งคดีนี้ ไม่มีการถกเถียงประเด็นข้อกฎหมายว่าด้วยความเป็นไทยของนายเลี้ยวซุงฟู เป็นที่ยอมรับว่านายเลี้ยวซุงฟู นั้นเป็นบุคคลธรรมดาที่เกิดนอกประเทศไทยโดยไม่ปรากฏว่า บิดาหรือ

มารดา มีสัญชาติไทย จึงสรุปได้ว่านายเลี้ยวไม่อาจได้สัญชาติไทยโดยการเกิด และเป็นที่ยอมรับในข้อเท็จจริงว่า นายเลี้ยวเป็นบุคคลคนละคนกับนายยรรยงหรือยาลี้ ดังนั้นจึงฟังได้ว่านายเลี้ยวไม่เคยได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย นายเลี้ยวจึงมีสถานะของบุคคลเป็นคนต่างด้าวสำหรับประเทศไทยอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง ภายหลังการพิสูจน์ตัวบุคคล หากศาลเชื่อว่า จำเลยคือ "เลี้ยวซุงฟู" จำเลยก็ต้องถูกลงโทษฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จว่า จำเลยเป็นผู้มีสัญชาติไทย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 โดยการสืบสวนของฝ่ายตำรวจสากลได้หวั่น นายเลี้ยวกระทำความผิดจากได้หวั่น และหลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งศาลได้หวั่นออกหมายจับไว้แล้ว ตำรวจสากลได้หวั่นได้ขอให้ตำรวจไทยช่วยสืบสวนและจับกุม โดยข้อเท็จจริงนี้ นายเลี้ยวจึงไม่อาจมีสัญชาติไทย การกล่าวอ้างว่าเป็นไทยและยื่นขอบัตรประจำตัวประชาชนจึงทำให้นายเลี้ยวมีความผิดตามมาตรา 14 แห่ง พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 หากจำเลย คือนายเลี้ยว ซุงฟูจริง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเรียกในภาษาพูดว่า "การสวมตัวบุคคล" ดังนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงส่งเรื่องให้อัยการทำหน้าที่เป็นโจทก์ฟ้องบุคคลดังกล่าวเป็นจำเลยต่อศาล เพื่อขอให้ศาลนี้ลงโทษอาญาแก่จำเลย (7.) ปัญหา "การพิสูจน์ตัวบุคคล" ของจำเลยในฎ.1442/2542 ในเรื่องกำหนดสถานะของบุคคลของทั้งนายเลี้ยวซุงฟูและนายยรรยงจะเห็นว่า ไม่มีข้อโต้แย้งทั้งในทางกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นไทยของนายเลี้ยวซุงฟูและนายยรรยงนอกจากนั้น ยังไม่มีข้อโต้แย้งในทางข้อเท็จจริงในส่วนที่ว่านายเลี้ยวซุงฟูเป็นบุคคลคนละคนกับนายยรรยงหรือยาลี้ประเด็นที่ถกเถียงกันจึงอยู่ที่ว่า จำเลยในคดีเป็นบุคคลใดกันแน่ข้อพิพาทของคู่ความจึงเป็นเรื่องของ "การพิสูจน์ตัวบุคคล" มิใช่ "การกำหนดสถานะของบุคคล" เป็นที่น่าสนใจว่า คู่ความในคดีได้กล่าวอ้างพยานหลักฐานใดในการนำสืบเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตน? (8.) พยานหลักฐานที่อัยการใช้ในการพิสูจน์ว่าจำเลยมิใช่ นายยรรยง โดยที่ข้อเท็จจริง

ปรากฏว่า นายยรรยงได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยตาม พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522 เจ้าพนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจึงได้เคยสอบปากคำ ทำประวัติ พิมพ์ลายนิ้วมือ และถ่ายรูปของนายยรรยงไว้ด้วยการจึงได้อ้าง "ภาพถ่าย" และ "แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ"ดังกล่าวมาเป็นพยานหลักฐานที่ชี้ว่าจำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับนายยรรยงหรือไม่? อัยการในคดีนี้ใช้ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารในการพิสูจน์ตัวบุคคลของจำเลย ในส่วนของพยานบุคคลนั้น อัยการได้กล่าวอ้าง นายโฮเซา พันเจ้าพนักงานตำรวจสากลใต้หวัน ซึ่งได้ติดตามคดีเข้ามาในประเทศไทยภายหลังจากที่ใต้หวันได้ออกหมายจับนายเลียวซุงฟู จะเห็นว่าการเข้ามาของพยานผู้นี้ย่อมเป็นไปภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญานั้นเอง ในส่วนของพยานเอกสารนั้น อัยการได้กล่าวอ้างให้พิสูจน์ตัวบุคคลของจำเลยโดยใช้ภาพถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือของนายยรรยงที่ได้ทำไว้ในระหว่างขั้นตอนการร้องขออนุญาตอาศัยอยู่ถาวรในประเทศไทย เมื่อกองพิสูจน์หลักฐานได้นำภาพถ่ายของนายยรรยงในขณะให้ปากคำแก่เจ้าพนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมาเปรียบเทียบกับภาพถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชนของจำเลย และเมื่อพนักงานสอบสวนได้นำแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือของนายยรรยงในขณะให้ปากคำแก่เจ้าพนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมาเปรียบเทียบกับแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือของจำเลยโดยรายงานการตรวจพิสูจน์ของกองพิสูจน์หลักฐาน พบว่า ลายนิ้วมือของนายยรรยง ในขณะ ให้ปากคำแก่เจ้าพนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแตกต่างจากแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือของจำเลย ดังนั้นนายยรรยงในขณะให้ปากคำแก่เจ้าพนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจึงเป็นคนละคนกับจำเลย ในส่วนของภาพถ่ายนั้น การพิสูจน์ตัวบุคคลก็พบว่า จำเลยมีรูปร่างลักษณะตรงกับภาพถ่ายของนายเลียวซุงฟูแต่แตกต่างจากนายยรรยง รวมทั้งสีผิวของจำเลยก็แตกต่างจากนายยรรยง นอกจากนั้น เจ้าพนักงานตำรวจสากลใต้หวันได้เข้าตรวจลายพิมพ์นิ้วมือของจำเลยและลายพิมพ์นิ้วมือของนายเลียวซุงฟูและได้รายงานการตรวจพิสูจน์ว่าลายพิมพ์นิ้วมือทั้งสองเป็นของบุคคลคนเดียวกัน โดยเหตุผลในทาง

พิสูจน์ตัวบุคคล ศาลจึงเชื่อว่าจำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับนายเลียวซุงฟู ซึ่งเป็นคน
ได้วันแต่เป็นคนละคนกับนายยรรยง (9.) พยานหลักฐานที่จำเลยใช้ในการพิสูจน์ว่า
จำเลยคือนายยรรยง ขอให้สังเกตว่า ในคำพิพากษาของศาล ปรากฏพยานหลักฐานที่
จำเลยใช้เพื่อพิสูจน์ว่า จำเลยคือนายยรรยง ก็คือ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง
การแปลงสัญชาติของนายยรรยงหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวที่นายทะเบียนทองที่
อำเภอแม่จันออกให้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 และบัญชีทหารกองเกินที่
นายอำเภอแม่จันออกให้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดง
ได้ว่านายยรรยงนั้นมีสัญชาติไทยแต่มีอาชชีได้เลยว่า จำเลยคือนายยรรยง ใน
สถานการณ์เช่นนี้จำเลยน่าจะมีครอบครัวหรือเพื่อนที่รู้จักจำเลยตั้งแต่ก่อนการแปลง
สัญชาติมาเป็นพยานบุคคลเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลของจำเลย จึงเป็นที่น่าสงสัยว่า ทำไม
จำเลยไม่มีพยานบุคคลมากล่าวอ้างเลย (10.) การชั่งน้ำหนักพยานของศาลฎีกาใน
ฎ.1442/2542 ในคดีที่เกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวบุคคล ปัญหาที่ฝ่ายเกี่ยวข้องโต้แย้งกัน
อยู่เสมอก็คือ ความน่าเชื่อถือได้ของพยานหลักฐาน ในคดีนี้ก็ได้มีการหยิบยกขึ้นเช่น
กัน ศาลจึงได้มีโอกาสแสดงเหตุผลว่า ทำไมศาลจึงเชื่อพยานหลักฐานที่อ้างการกล่าว
อ้าง ในส่วนที่เป็นพยานบุคคล กล่าวคือ นายตำรวจไทยผู้จับกุมและนายตำรวจสากล
ได้วันนั้น ศาลชี้ว่า เชื่อปากคำของบุคคลดังกล่าว เพราะเหตุผลว่า บุคคลดังกล่าว
ล้วนแต่ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลย จึงไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าจะแกล้งเบิก
ความปรักปรำจำเลย ในส่วนเหตุที่ศาลนั้นเชื่อในพยานเอกสารและพยานเอกสารที่
กล่าวอ้างก็เพราะว่า เอกสารเรื่องราวที่ได้จากด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สายตรงกับ
เอกสารที่กองบัญชาการทหารสูงสุดรวบรวมส่งให้กระทรวงมหาดไทย และเป็น
เอกสารที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการอนุญาตให้นายยรรยงได้สัญชาติไทยโดยการแปลง
สัญชาติดังนั้น การที่จำเลยไม่มีลักษณะตรงตามเอกสารดังกล่าวจึงพิสูจน์ได้ว่า
จำเลยมิใช่ นายยรรยงดังที่จำเลยกล่าวอ้างโดยเฉพาะศาลชี้ว่า ลายพิมพ์นิ้วมือเป็นสิ่งที่
มีอยู่ประจำตัวบุคคลเมื่อจำเลยมีลายนิ้วมือแตกต่างจากเอกสารของนายยรรยง

จำเลยจึงมิใช่ นายยรรยง (11.) ความสงสัยของศาลต่อพฤติกรรมของจำเลย นอกจากพยานหลักฐานแสดงอย่างชัดเจนว่า จำเลยมิใช่ นายยรรยงแล้วศาลยังได้ แสดงความสงสัยในพฤติกรรมหลายประการของจำเลย ในประการแรก ศาลตั้งข้อ สงสัยว่า เหตุใดจำเลยจึงต้องอ้างส่งหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวเพื่อแสดงว่า นาย ยาลีได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ให้เปลี่ยนชื่อตัวเป็นยรรยงทั้ง ๆ ที่ประกาศ กระทรวงมหาดไทยเรื่องการแปลงสัญชาติก็ระบุอยู่แล้วว่านายยาลีมีชื่อว่านายยรรยง ศาลจึงเห็นว่า"เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น แสดงให้เห็นว่า เป็นการเตรียมสร้างหลักฐานไว้ ให้พร้อม" ในประการที่สอง ศาลสังเกตเห็นว่า ความขัดกันของหนังสือสำคัญการ เปลี่ยนชื่อสกุลและบัญชีทหารกองเกิน กล่าวคือในขณะที่หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุลออกโดยที่ว่าการอำเภอแม่จันเมื่อวันที่12ธันวาคมพ.ศ.2526เพื่อแสดงว่านาย ยรรยงขอจดทะเบียนใช้ชื่อสกุลว่า "ทวีอภิรดีบุญทิพ" แต่บัญชีทหารกองเกินที่ออก ก่อนหน้านั้นกล่าวคือ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526ก็ได้ระบุแล้วว่า นาย ยรรยงมีชื่อสกุลว่า"ทวีอภิรดีบุญทิพ"แล้ว ทั้งที่ยังไม่ได้มีการขอจดทะเบียนใช้ชื่อสกุล ดังกล่าวเป็นเวลาก่อนกันเกือบ 1 เดือน ในประการที่สาม ระยะเวลาตั้งแต่มีประกาศ กระทรวงมหาดไทยให้สัญชาติแก่นายยรรยงจนกระทั่งมีการขอออกบัตรประจำตัว ประชาชนที่ที่ว่าการอำเภอแม่จันเป็นครั้งแรกนั้นห่างกันเกือบ 2 ปีซึ่งศาลเห็นว่า "นานเกินไปจนผิดปกติวิสัย ทำให้เข้าใจไปได้ว่า มีการสร้างหลักฐานและเปลี่ยนตัว กันในช่วงนี้" ในประการที่สี่ ศาลดูจะสงสัยว่า ทำไมจำเลยจึงต้องไปขอทำบัตรประจำ ตัวประชาชนใหม่ที่ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งที่จำเลยก็ได้รับ บัตรประจำตัวประชาชนจากที่ว่าการอำเภอแม่จัน เชียงราย ไปใช้แล้ว ด้วยเหตุผล ทั้งหมดนี้ประกอบกับพยานหลักฐานที่มีจะเห็นว่า พยานหลักฐานของจำเลยมีข้อพิรุธ หรือข้อแตกต่างไม่อาจน่าเชื่อถือได้ ในขณะที่พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้ มากกว่า ทั้งศาลฎีกาจึงเห็นตามศาลอุทธรณ์ที่เชื่อว่า จำเลยมิใช่ นายยรรยงจำเลยเป็น ชาวใต้หัวนชื่อ นายเลียวซุงฟูแต่จำเลยกลับเป็นผู้แจ้งข้อความและแสดงหลักฐานต่าง

ๆต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ตนคือนายยรรยงเพื่อขอมีบัตรประจำตัวประชาชนจำเลย จึงต้องมีความผิดตามฟ้องโจทก์ (12.) ปัญหาความเคลือบคลุมของฟ้องโจทก์ ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งซึ่งศาลได้มีคำตอบในกรณีนี้ก็คือคำฟ้องในคดีเกี่ยวกับการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเพื่อยื่นขอบัตรประจำตัวประชาชนนั้น ในลักษณะใด จึงจะถือว่าเคลือบคลุม?และในลักษณะใด จึงจะถือว่าชัดเจน? ในขณะที่จำเลยอ้างว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมเพราะไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุของฟ้องเพื่อลงโทษจำเลยอย่างชัดเจน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับข้อเท็จจริงนั้นเป็นบุคคลใด? เจ้าหน้าที่นั้นมีหน้าที่ใด? ข้อความใดนั้นเป็นเช่นใด?และข้อความนั้นมีความสำคัญเช่นใด? แต่ศาลมีความเห็นว่าฟ้องที่ไม่มีคำตอบดังกล่าวโดยเฉพาะเจาะจง ก็ยังไม่เคลือบคลุมในเงื่อนไขที่ว่า เมื่ออ่านตลอดคำฟ้องแล้ว อาจเข้าใจได้ว่าจำเลยได้แสดงตนเป็นคนไทยเพื่อยื่นคำขอบัตรประจำตัวประชาชนในที่ว่าการอำเภอดุสิต ศาลชี้เลยว่า ปัญหาว่า พนักงานเจ้าหน้าที่คือใคร?และมีหน้าที่ใด? เป็นปัญหาในรายละเอียดที่โจทก์นำสืบได้ในชั้นพิจารณา การที่ไม่ระบุข้อเท็จจริงทั้งสองจึงไม่ก่อความเคลือบคลุมให้แก่คำฟ้องแต่อย่างใด ในส่วนที่จำเลยชี้ว่า ฟ้องโจทก์มิได้แสดงว่า จำเลยได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จอย่างไรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ศาลเห็นว่าการที่โจทก์บรรยายไว้แล้วในฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยแต่กลับแจ้งว่า เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ก็ถือเป็นการแสดงถึงความชัดเจนของฟ้องโจทก์ในประเด็นนี้แล้ว (13.) ปัญหาอายุความในการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 จำเลยอ้างในชั้นฎีกาว่า เมื่อการกระทำความผิดเพราะได้กล่าวอ้างความเป็นไทยโดยการแปลงสัญชาติเพื่อไปยื่นขอบัตรประจำตัวประชาชนเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2526 อันเป็นวันที่มีการประกาศให้สัญชาติไทยแก่นายยรรยงในราชกิจจานุเบกษาแล้วฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความแล้ว เพราะโจทก์ฟ้องในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2536 จึงเกิน 10 ปี ศาลฎีกามีความเห็นว่าการกระทำความผิดในคดีนี้มีได้เกิดในวันที่มีการประกาศความเป็นไทยของนายยรรยง เพราะในวันที่ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประกาศ

เรื่องการแปลงสัญชาติของนายยรรยง จะเห็นว่า ไม่มีการกระทำของจำเลยแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยในคดีนี้ ก็คือ การกล่าวอ้างความเป็นไทยเพื่อขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ณ อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย ในเวลาต่อมาซึ่งเกิดในวันที่ 24 มิถุนายนพ.ศ. 2528 ซึ่งนับเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี จนถึงวันฟ้องฟ้องของโจทก์ จึงยังไม่ขาดอายุความ (14.) ปัญหาการจับองค์ประกอบในความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 นอกจากนั้น ศาลฎีกาในฎ.1442/2542 ยังได้มีความเห็นในปัญหาที่ว่า การกระทำของจำเลยตกเป็นความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 หรือไม่? มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 บัญญัติว่า "ผู้ไม่มีสัญชาติไทยผู้ใดยื่นคำขอมีบัตร โดยแจ้งความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ตนเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือใช้บัตรซึ่งตนหมดสิทธิใช้ตามมาตรา 9 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท" จำเลยอ้างว่า โจทก์มิได้บรรยายฟ้องครบองค์ประกอบความผิดเพราะโจทก์ไม่ได้บรรยายเลยว่า จำเลยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่ใคร ที่ไหน และผู้ที่จำเลยแจ้งเท็จนั้นเป็นนายอำเภอหรือปลัดอำเภอหรือเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตามประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตาม พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2505 แต่ศาลเห็นว่า โจทก์บรรยายครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แล้ว กล่าวคือ โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จว่า จำเลยเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติจึงครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 คำว่า "พนักงานเจ้าหน้าที่" harus เป็นพนักงานฝ่ายปกครองตำแหน่งต่าง ๆ ตามที่จำเลยอ้างมาในฎีกาไม่ (15.) การกำหนดโทษของจำเลย เนื่องจากการกระทำของจำเลยมีโทษทางอาญา จึงต้องมาพิจารณาว่า การกระ

ทำความผิดนี้เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายบทเดียวหรือการกระทำความผิดนี้เป็นการกระทำหลายกรรมผิดกฎหมายหลายบท? ศาลฎีกาใน ฎ.1442/2542 เห็นว่า การกระทำของจำเลยในการไปกล่าวอ้างความเป็นไทยเพื่อขอออกบัตรประจำตัวประชาชนแต่ละครั้งเป็นความผิดที่สมบูรณ์ในตัว ดังนั้น เมื่อไปยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จันในครั้งแรกก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดครั้งแรก และเมื่อไปยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน ก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดครั้งที่สอง เป็นความผิดกระทงใหม่อีกกระทง ต่างกรรมต่างวาระกันไม่ใช่การกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบทดังที่จำเลยฎีกาศาลฎีกาจึงพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ กล่าวคือจำคุกกระทงละ 3 ปี รวม 2 กระทง จึงจำคุก 6 ปี (16.) ปัญหาการลดโทษ ในคดีนี้ จำเลยได้ฎีกาขอลดโทษหรือรอกการลงโทษแต่ศาลเห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นภัยต่อประเทศชาติทำให้เกิดความเสียหายแก่สังคมส่วนรวม และนอกจากนั้นโทษที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้นั้น ก็ยังมีใช้โทษจำคุกสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ กฎหมายกำหนด"ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี" ดังนั้นเมื่อรวม 2 กระทง โทษสูงสุดจึงน่าจะเป็น 10 ปี จะเห็นว่าโทษตามคำพิพากษาของศาลมีระยะเวลาเพียง 6 ปี จึงนับว่าเป็นคุณแก่จำเลยมากแล้ว ศาลฎีกาจึงไม่ลดโทษให้ (17.) ปัญหาการรอกการลงโทษ ในคดีนี้ จำเลยได้ฎีกาขอรอกการลงโทษ แต่ศาลเห็นว่าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะรอกการลงโทษ (18.) สถานภาพของจำเลยภายหลังพ้นโทษ คำพิพากษานี้กำหนดโทษทางอาญาแก่จำเลยผลที่จำเลยได้รับ ก็คือ การจำคุกจำเลย แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องไม่ลืมอีกว่าเมื่อจำเลยพ้นโทษแล้ว จำเลยก็ต้องถูกส่งตัวออกไปนอกประเทศไทย เพราะว่าจำเลยยังคงมีสถานะเป็นคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (19.) บทส่งท้าย ขอให้สังเกตในท้ายที่สุดว่า ฎ.1442/2542 จึงเป็นคำพิพากษาบรรทัดฐานในเรื่องการลงโทษคนต่างด้าวที่แสดง

ตกว่าเป็นไทยเพื่อขอมีบัตรประจำตัวประชาชน คดีในลักษณะนี้มักจะมีข้อเท็จจริงที่ซับซ้อน การกล่าวอ้าง การนำสืบ และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานจึงเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมต่อดี จะเห็นว่าศาลฎีกาในคดีนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเข้าใจในสถานการณ์ "การสวมตัวบุคคล" ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างมากภายในประเทศไทย คดีนี้มีใช้คดีแจ้งความเท็จตามกฎหมายอาญาเท่านั้น หากแต่เป็นคดีตามกฎหมายปกครองอีกด้วย จึงเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลยุติธรรมได้ทำหน้าที่ของศาลในคดีระหว่างฝ่ายปกครองของรัฐและเอกชนแต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคดีในลักษณะนี้จะได้รับการยอมรับว่าเป็นคดีปกครองในศาลปกครองที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ ศาลที่อาจให้ความยุติธรรมในคดีลักษณะนี้ จะต้องมีความเชี่ยวชาญไม่เฉพาะแต่กฎหมายอาญาเท่านั้น หากจะต้องมีความเชี่ยวชาญต่อไปถึงกฎหมายปกครองและกฎหมายวิธีพิจารณาความปกครอง กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง ก็คือ กฎหมายสัญญาชาติและวิธีพิจารณาความสัญญาชาติ คดีในลักษณะนี้มีผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐในสาระสำคัญทีเดียว เพราะความเป็นพลเมืองไทยอาจถูกซื้อขายได้โดยง่าย หากกระบวนการยุติธรรมมิได้เป็นด่านประการสำคัญในการตรวจสอบความเป็นผู้ทรงสิทธิในสัญชาติไทยของบุคคลแต่อย่างไรก็ตาม การให้ความสำคัญต่อหลักความมั่นคงของรัฐจนลิดรอน ในสิทธิในสัญชาติของบุคคลก็จะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งผูกพันประเทศไทยทั้งโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและโดยกฎหมายระหว่างประเทศที่ผูกพันประเทศไทย ความคาดหวังของสังคมจึงอยู่ที่ความสามารถของกระบวนการยุติธรรมที่จะรักษาความสมดุลระหว่างความมั่นคงของรัฐและสิทธิมนุษยชนคำพิพากษาจะมีความยาวหรือสั้นย่อมขึ้นอยู่กับความจำเป็นที่จะต้องทำให้ความยุติธรรมปรากฏตัวขึ้นอย่างชัดเจนที่สุดในคดีที่ซับซ้อนและต้องการคำอธิบาย คำพิพากษาจึงควรจะละเอียดลออ จริงอยู่แม้คำพิพากษามีใช้ "คำสอนของครูในโรงเรียนกฎหมาย"แต่คำพิพากษานั้นเป็น "คำตอบของพระสงฆ์แห่งความยุติธรรม" กล่าวคือเป็นหลักธรรมของนักนิติศาสตร์ ดังนั้น "ศาสตร์แห่งธรรมหรือ

ธรรมศาสตร์" จะไม่วิวัฒนาการได้เลย หาก "หลักธรรม" นั้นไม่ก่อให้เกิดความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนในสังคม หรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความ
ยุติธรรมที่มีอยู่ในสังคมความชัดเจนในเหตุผลและความละเอียดในการให้เหตุผล
ของศาลฎีกาใน ฎ.1442/2542 จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของความเอาใจใส่ของศาลไทยที่
จะสร้างความสมดุลย์ ระหว่างความมั่นคงของรัฐและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนความ
พยายามที่จะอธิบาย "หลักธรรม" ที่ศาลนั้นได้ใช้ในการให้ความยุติธรรมแก่คดี พันธุ์
ทิพย์กาญจนะจิตราสายสุนทร